

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
13579/2556

นายสมชาย แก่นจันทร์
องค์การตลาด

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543 มาตรา 13 (2)

จำเลยเป็นรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์มีมติเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2547 เห็นชอบให้ปรับค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจโดยแบ่งรัฐวิสาหกิจออกเป็น 3 กลุ่ม จำเลยอยู่ในกลุ่มที่ 3 คือรัฐวิสาหกิจที่ใช้บัญชีโครงสร้างเงินเดือนค่าจ้างของพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 2) ตามประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2537 การปรับอัตราค่าจ้างให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 เป็นต้นไป วันที่ 3 พฤศจิกายน 2547 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือระบุว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ปรับค่าจ้างตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 เป็นต้นไป วันที่ 1 ธันวาคม 2547 โจทก์ลาออกจากการเป็นลูกจ้างของจำเลยวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548 จำเลยออกข้อบังคับว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารงาน พ.ศ.2544 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2548 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2548 จำเลยออกคำสั่งปรับเงินเดือนพนักงานและลูกจ้างตามข้อบังคับดังกล่าว

ข้อบังคับว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารงาน พ.ศ.2544 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2548 ข้อ 2 ระบุว่า "ให้ยกเลิกบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงาน (บัญชีหมายเลข 1) ท้ายข้อบังคับองค์การตลาดว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารงาน พ.ศ.2544 และให้ใช้บัญชีอัตราเงินเดือน (บัญชีหมายเลข 1) ท้ายข้อบังคับนี้แทน" และบัญชีอัตราเงินเดือนท้ายข้อบังคับฉบับนี้ระบุว่าเป็น "บัญชีอัตราเงินเดือนของพนักงานและลูกจ้าง

ประจำองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย" หมายความว่าผู้ที่ได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนท้ายข้อบังคับฉบับนี้ (บัญชีอัตราเงินเดือนที่ปรับปรุงใหม่) ต้องเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของจำเลยอยู่ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548 ที่ข้อบังคับและบัญชีอัตราเงินเดือนดังกล่าวประกาศใช้ ส่วนที่มีข้อความระบุในข้อ 3 ว่า "ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 เป็นต้นไป" นั้น มีความหมายว่าผู้ที่ยังคงเป็นพนักงานและลูกจ้างของจำเลยได้รับตัวเงินตามบัญชีอัตราเงินเดือนที่ปรับปรุงใหม่นับย้อนไปถึงวันที่ 1 เมษายน 2547 ไม่มีข้อความให้จำเลยจ่ายเงินเดือนในอัตราตามบัญชีอัตราเงินเดือนที่ปรับปรุงใหม่ให้ผู้ที่ไม่ได้เป็นพนักงานของจำเลยแล้วย้อนหลังไปถึงวันที่ 1 เมษายน 2547 ด้วย

โจทก์พ้นจากการเป็นพนักงานของจำเลยในวันที่ 1 ธันวาคม 2547 ไม่ได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงาน (บัญชีหมายเลข 1) ท้ายข้อบังคับองค์การตลาดว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารงาน พ.ศ.2544 (บัญชีอัตราเงินเดือนเดิม) นับแต่วันพ้นจากการเป็นพนักงาน จึงไม่ใช่พนักงานผู้ได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงาน (บัญชีหมายเลข 1) ท้ายข้อบังคับองค์การตลาดว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารงาน พ.ศ.2544 (บัญชีอัตราเงินเดือนเดิม) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2547 แล้วไม่ใช่ผู้เป็นพนักงานของจำเลย ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548 ที่บัญชีอัตราเงินเดือนเดิมถูกยกเลิกไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารงาน พ.ศ.2544 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2548 โจทก์จึงไม่อยู่ในฐานะที่จะได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือน (บัญชีหมายเลข 1) ท้ายข้อบังคับองค์การตลาดว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารงาน พ.ศ.2544 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2548 (บัญชีอัตราเงินเดือนที่ปรับปรุงใหม่)

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจ่ายค่าจ้าง 31,280 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และให้จำเลยมีคำสั่งพิจารณาขึ้นเงินเดือนความดีความชอบประจำปี 2547 - 2548 ให้แก่โจทก์

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยอุทธรณ์โจทก์ประการแรกว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ โดยโจทก์อุทธรณ์ว่า โจทก์ฟ้องบังคับให้จำเลยรับผิดชอบจ่ายเงินค่าจ้างที่จำเลยได้ปรับขึ้นให้แก่พนักงานของจำเลยตามที่มีมติคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในการปรับขึ้นค่าจ้างแก่พนักงานรัฐวิสาหกิจ แต่จำเลยไม่ปรับขึ้นค่าจ้างให้โจทก์ เป็นการไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว เป็นเหตุให้โจทก์ไม่ได้รับการปรับขึ้นค่าจ้าง จึงเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์แล้วนั้น เห็นว่า โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เคยเป็นลูกจ้างของจำเลย ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบการปรับอัตราค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามมติคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยให้ปรับค่าจ้างในอัตราร้อยละ 3 เท่ากันทุกอัตรา และให้ได้รับค่าจ้างสูงกว่าอัตราที่ปรับเพิ่มร้อยละ 3 ตามอัตราค่าจ้างใหม่อีก 2 ขั้น ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 แต่จำเลยไม่ปรับค่าจ้างให้แก่โจทก์ จึงเป็นกรณีที่โจทก์กล่าวอ้างว่าจำเลยปฏิบัติผิดสัญญาจ้างแรงงานต่อโจทก์ อันเป็นข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของโจทก์ตามกฎหมายแพ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31 โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยอุทธรณ์โจทก์ประการนี้ฟังขึ้น

มีปัญหาต้องวินิจฉัยอุทธรณ์โจทก์ประการสุดท้ายว่าเลยจะต้องปรับเงินเพิ่มและจ่ายค่าจ้างให้แก่โจทก์หรือไม่ โดยโจทก์อุทธรณ์ว่า แม้โจทก์จะได้ลาออกจากการเป็นพนักงานของจำเลยเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2547 แต่เมื่อคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้มีการปรับค่าจ้างตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด่วนที่สุด ที่ นร 0504/16226 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2547 ย้อนหลังไปให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 ในช่วงเวลาดังกล่าวโจทก์ยังมีสถานะเป็นลูกจ้างของจำเลยอยู่ โจทก์จึงมีสิทธิได้รับการปรับเงินเพิ่มและจำเลยต้องจ่ายค่าจ้างส่วนที่ยังไม่ได้ชำระให้แก่โจทก์ นั้น เห็นว่า ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า คณะรัฐมนตรีมีมติดังกล่าวเนื่องจากกระทรวงแรงงานมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ รง 0509/2797 ลงวันที่ 16 กันยายน 2547 เรื่อง การปรับอัตราค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ ซึ่งการเสนออนุมัติปรับอัตราค่าจ้างนี้ได้อ้างถึงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2547 ที่เห็นชอบให้ปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการในอัตราร้อยละ 3 เท่ากันทุกอัตรา ให้ข้าราชการระดับ 1 ถึง 7 หรือเทียบเท่าได้รับเงินเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่ปรับเพิ่มร้อยละ 3 ตามบัญชีอัตราเงินเดือนใหม่อีก 2 ขั้น โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 และสำนักงานประมาณมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ 0710/592 ลงวันที่ 20 กันยายน 2547 เรื่อง การปรับอัตราค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในการปรับอัตราค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจที่คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ได้เห็นชอบไว้แล้ว ทั้งนี้ตามบทบัญญัติในมาตรา 13 (2) แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้วอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 7 (ฝ่ายกฎหมาย ระบบราชการและการประชาสัมพันธ์) ที่มีมติข้อ 2.1 ว่าเห็นควรให้ความเห็นชอบการปรับอัตราค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามมติคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ยกเว้นรัฐวิสาหกิจที่ใช้บัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือนค่าจ้างของ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 2) ตามประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2537 (กลุ่มที่ 3) โดยให้ปรับอัตราค่าจ้างในอัตราร้อยละ 3 เท่ากันทุกอัตรา (ยกเว้นตำแหน่งผู้ว่าการหรือผู้อำนวยการซึ่งใช้สัญญาจ้าง) และให้ได้รับค่าจ้างสูงกว่าอัตราที่ปรับเพิ่มร้อยละ 3 ตามอัตราค่าจ้างใหม่อีก 2 ชั้น เฉพาะผู้ดำรงตำแหน่งต่ำกว่าผู้อำนวยการฝ่ายหรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งเทียบเท่าตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 เป็นต้นไป โดยให้ใช้เงินจากงบประมาณของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ เอง มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวจึงมีผลในการอนุมัติให้รัฐวิสาหกิจแต่ละรายดำเนินการปรับอัตราค่าจ้างของลูกจ้างได้ตามอัตราค่าจ้างและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ จำเลยเป็นรัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาด พ.ศ.2496 ซึ่งตามมาตรา 19 บัญญัติให้จำเลยมีอำนาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการขององค์กรและมีอำนาจที่จะวางข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน กำหนดอัตราเงินเดือนและค่าจ้าง และเงินบำเหน็จและรางวัลของพนักงาน ต่อมาเมื่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีหนังสือแจ้งให้จำเลยทราบมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวตามหนังสือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ รง 0509/ว 09299 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2547 ว่าจำเลยเป็นรัฐวิสาหกิจจัดอยู่ในกลุ่ม 3 ตามมติคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และมติคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการองค์การตลาดจึงได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2548 อนุมัติให้จำเลยดำเนินการปรับเงินเดือนพนักงานและลูกจ้างของจำเลยเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และเห็นชอบร่างข้อบังคับองค์การตลาดว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารงาน พ.ศ.2544 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2548 ต่อมาในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548 จำเลยจึงออกข้อบังคับองค์การตลาดว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารงาน พ.ศ.2544 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2548 ข้อ 2 ระบุว่า "ให้ยกเลิกบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงาน (บัญชีหมายเลข 1) ท้ายข้อบังคับองค์การตลาดว่าด้วยการจัดระเบียบบริหาร งาน

พ.ศ.2544 และให้ใช้บัญชีอัตราเงินเดือน (บัญชีหมายเลข 1) ทำยข้อบังคับนี้แทน" และบัญชีอัตราเงินเดือนทำยข้อบังคับฉบับนี้ระบุว่าเป็น "บัญชีอัตราเงินเดือนของ พนักงานและลูกจ้างประจำองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย" หมายความว่าผู้ที่ได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนทำยข้อบังคับฉบับนี้ (บัญชีอัตราเงินเดือนที่ปรับใหม่) ต้องเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของจำเลยอยู่ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548 ที่ข้อ บังคับและบัญชีอัตราเงินเดือนดังกล่าวประกาศใช้ ส่วนที่มีข้อความระบุในข้อ 3 ว่า "ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 เป็นต้นไป" นั้น มีความหมายว่า ผู้ที่ยังคงเป็นพนักงานและลูกจ้างของจำเลยได้รับตัวเงินตามบัญชีอัตราเงินเดือนที่ ปรับใหม่นับย้อนไปถึงวันที่ 1 เมษายน 2547 อีกทั้งไม่มีข้อความให้จำเลยจ่ายเงิน เดือนในอัตราตามบัญชีอัตราเงินเดือนที่ปรับใหม่ให้ผู้ที่ไม่ได้เป็นพนักงานของจำเลย แล้วย้อนหลังไปถึงวันที่ 1 เมษายน 2547 ด้วย ดังนั้นโจทก์ซึ่งพ้นจากการเป็น พนักงานของจำเลยในวันที่ 1 ธันวาคม 2547 ไม่ได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงิน เดือนพนักงาน (บัญชีหมายเลข 1) ทำยข้อบังคับองค์การตลาดว่าด้วยการจัดระเบียบ บริหารงาน พ.ศ.2544 (บัญชีอัตราเงินเดือนเดิม) นับแต่วันพ้นจากการเป็นพนักงาน จึงไม่ใช่พนักงานผู้ได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงาน (บัญชีหมายเลข 1) ทำยข้อบังคับองค์การตลาดว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารงาน พ.ศ.2544 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2547 แล้ว ไม่ใช่ผู้เป็นพนักงานของจำเลย ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548 ที่บัญชีอัตราเงินเดือนเดิมถูกยกเลิกไปตามข้อบังคับองค์การตลาดว่าด้วยการ จัดระเบียบบริหารงาน พ.ศ.2544 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2548 ไม่อยู่ใน ฐานะที่จะได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือน (บัญชีหมายเลข 1) ทำยข้อบังคับ องค์การตลาดว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารงาน พ.ศ.2544 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2548 (บัญชีอัตราเงินเดือนที่ปรับใหม่) โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับการปรับอัตราค่า จ้างเพิ่มขึ้น จำเลยไม่ต้องปรับเงิน เงินเพิ่ม และจ่ายค่าจ้างให้แก่โจทก์ตามฟ้อง

อุทธรณ์โจทก์ประการสุดท้ายนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง
โจทก์นั้น ศาลฎีกาเห็นด้วยในผล

พิพากษายืน

(ปัญญา สุทธิบดี-ชัยวัฒน์ เวียงธีรวัฒน์-พิทยา บุญชู)

ศาลแรงงานกลาง - นายเกษมสันต์ วิลาวรรณ

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	แรงงาน
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	พ823/2549
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>